

【제 목】 : 결합전문기관 운영 미흡(기관주의, 권고, 개선)

【내 용】

- 우리 원은 「개인정보보호법」 제28조의3제1항에 따라 보건복지부장관이 지정(“21. 10. 29.”)한 보건의료분야 결합전문기관으로,
 - 가명정보 결합은 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 서로 다른 개인정보처리자간의 가명정보를 결합하는 것으로, 개인정보보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장이 지정하는 결합전문기관에서만 수행할 수 있으며,
 - 결합전문기관은 결합신청이 있을 시 결합기관리기관의 결합키 연계정보와 신청기관의 가명정보를 수신하여 결합을 실시하고, 결합정보의 반출 및 후속조치 등의 업무를 수행한다.
- 빅데이터실은 「직제규정」 및 「가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 업무 지침」 (이하 “결합지침”이라 한다)에 따라 가명정보 결합 및 반출에 관한 업무를 담당하고 있으며, 결합전문기관으로 지정된 이후 감사일 현재까지 3건의 결합 업무를 수행하고 있다.

☞ 참고자료: 【가명정보 처리 가이드라인】 가명정보 결합 세부 절차

절차	결합신청자	결합기관관리기관	결합전문기관
1 사전준비 및 결합 신청	① 결합 신청	-	② 결합신청서 검토 및 접수 ③ 결합 일정·절차 등 협의(결합신청자)
2 결합 수행	1. 결합키 생성	① 결합키 생성 협의 ③ 결합키 및 일련번호 생성	② 결합키 생성 협의(Salt값 전송)
	2. 모의결합 (선택)	① 결합키 전송 ④ 모의결합 대상 가명처리 ⑤ 가명처리된 모의결합대상정보, 가명처리내역 및 결합키 전송 ⑧ 모의결합된 정보 분석 (결합전문기관 내) * 반출 제한	② 모의결합 가능성 검토 및 통지 ③ 모의결합 대상 결합키 선정 및 전송 ④ 가명처리 수준 검토 (필요시 추가처리 요청) ⑦ 모의결합 수행 ⑨ 모의결합 관련 정보 파기
	3. 결합물 확인(선택)	① 결합키 및 일련번호 전송 ④ 결합물 확인	② 결합키연계정보 생성 ③ 결합물 측정 및 통보
	4. 가명정보 추출(선택)	① 결합키 및 일련번호 전송 ② 추출 요청	③ 추출 가능 여부 검토 및 통지 ④ 추출에 필요한 일련번호 선정 및 전송
	5. 가명처리 및 검토	① 결합대상정보 확정 ② 가명처리 ③ 가명처리된 결합대상정보, 가명처리 내역 및 일련번호 전송	★ 가명처리 지원(가능한 경우) ④ 가명처리 수준 검토 (필요시 추가처리 요청)
	6. 결합	① 결합키 및 일련번호 전송	③ 결합키연계정보 수신 및 가명정보 결합 * 반복결합의 경우 반복결합키 포함
3 추가처리 및 반출	1. 추가처리 (필요시)	① 결합된 정보의 추가처리 및 분석(결합전문기관 내) * 결합전문기관에 지원 요청 가능	★ 추가처리 및 분석 지원 (가능한 경우)
	2. 반출	① 반출신청	④ 결합키 및 결합키연계정보 파기(필요시 유지) * 반복결합의 경우, 결합키 생성방법(Salt)·반복결합키 생성방법(Salt) 보관 ② 반출심사위원회 구성·운영 ③ 반출 승인 및 결합정보 반출 * 반복결합의 경우 반복결합키 포함 ④ 결합키연계정보 파기
4 활용 및 사후관리	✓ 안전성 확보 조치 이행 ✓ 가명정보 처리 내역 기록·보관	-	★ 반출한 정보 분석 지원 (가능한 경우) ★ 개인정보 보호 교육 제공 (가능한 경우)

★: 보호법 제11조의2에 따른 결합전문기관의 업무지원 사항으로, 결합신청자는 결합전문기관이 해당 업무에 대해 지원 가능한 경우 요청할 수 있음

【표 1】 결합전문기관 운영 현황

연 번	결합신청기관		연구명	결합목적	진행 현황
	결과물이용	가명정보제공			
1	●●●	♡♡♡ ♣♣♣	○○ 발전방안 연구	통계작성 및 과학적 연구	결합자료 이용 완료
2	○○○	♡♡♡ ♠♠♠	○○ 현황 파악	통계작성 및 과학적 연구	결합자료 이용 중
3	○○○	♡♡♡ ○○○	○○ 연구	과학적 연구	결합적정성 심의

가. 비식별실 출입에 따른 보안서약서 징구에 관한 사항

- 빅데이터실은 가명정보 결합 후 추가 가명처리 또는 반출심사를 위한 비식별실을 설치·운영하고 있으며,
 - 비식별실은 안정성 확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 조치가 된 공간으로 출입 전 보안서약서를 제출하고 출입관리대장을 작성하여야 한다.

☞ 참고자료: 【가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 업무 지침】

제19조(결합된 정보의 반출 전 처리)

① 결합신청자는 결합된 정보의 반출심사를 요청하기 전에 심사평가원에 설치된 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 조치가 된 공간(이하 “비식별실”이라 한다)에서 가명정보 또는 법 제58조의2에 해당하는 정보로 처리(이하 “데이터 추가 가명·익명처리”라 한다)하여야 한다. 이 경우 심사평가원은 데이터 추가 가명·익명처리와 관련하여 자문 등 필요한 지원을 할 수 있다.

② 결합신청자는 제1항에 따른 데이터 추가 가명·익명처리를 하기 위하여 별지 제13호서식의 데이터 추가 가명·익명처리 신청서를 제출하여야 한다.

③ 결합신청자 및 반출심사위원회 위원(이하 “심사위원”이라 한다)은 데이터 추가 가명·익명처리 또는 반출심사를 위해 비식별실을 출입할 때에는 별지 제14호서식의 보안서약서를 제출하여야 한다.

- 따라서 빅데이터실은 결합신청자가 추가 가명·익명처리를 위해 비식별실에 출입하고자 하는 경우 사전에 보안서약서를 징구하고, 이를 제출하지 않은 경우 비식별실 출입을 제한하여야 한다.
- 그런데 결합신청자 등의 작업자가 보안서약서를 제출하지 않고도 비식별실을 출입하여 작업을 하였으며, 작업이 종료된 이후에 보안서약서를 징구하였다.

○ 이에 감사 대상기간 동안 비식별실 출입 내역을 점검한 결과,

- 【표 2】 ‘비식별실 출입 후 보안서약서 제출 내역’과 같이 비식별실 최초 출입일 이후에 보안서약서를 작성하여 제출한 2건의 사실을 확인하였다.

【표 2】 비식별실 출입 후 보안서약서 제출 내역

연번	결합신청기관	추가 가명·익명처리 작업자	비식별실 출입 일자	보안서약서 작성일자
1	●●●	○○○	2021. 8. 24. 2021. 9. 2.	2021. 9. 7.
2	○○○	○○○, ○○○	2021. 12. 8.	2021. 12. 9.

나. 분석센터 이용에 관한 사항

- 결합자료는 반출심사위원회의 심의를 거쳐 승인을 받은 뒤 외부 또는 우리 원 내 분석센터를 통하여 반출·이용할 수 있고,
- 분석센터를 이용하고자 하는 결합신청자는 이용신청 후 수수료를 납부한 뒤 분석센터 출입이 가능하며, 분석센터에서 결합자료를 분석하여 산출된 최종 결과 값은 적정성 확인 후 제공받을 수 있다.

☞ 참고자료: 【가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 업무 지침】

제31조(분석센터의 이용)

- ① 결합신청자는 결합된 자료에 대하여 제30조제2항에 따른 반출승인이 완료된 자료의 분석을 위해 심사평가원 내 분석센터를 이용할 수 있다.
- ② 심사평가원 내 분석센터를 이용하고자 하는 결합신청자는 심사평가원에 이용신청을 하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 신청에 대해 심사평가원은 결합신청자에게 수수료 등의 금액과 납부기한 등을 기재한 별지 제10호서식의 납부고지서를 송부한다.
- ④ 심사평가원은 제3항에 따른 비용납부가 확인되면 분석센터 출입자에게 별지 제14호서식의 보안서약서를 징구한 후 출입을 허가한다.
- ⑤ 결합신청자는 분석센터 이용을 통한 결합자료 분석 후 심사평가원에 그 결과값에 대한 제공을 요청할 수 있다.
- ⑥ 심사평가원은 제5항에 따른 결과값 제공 요청에 대해 적정성 확인 후 결과값을 제공할 수 있다.

- 따라서 빅데이터실은 결합지침에 따라 결합신청자가 분석센터를 이용하고자 하는 경우 이용기간 등에 따라 부과금액 및 감면사유에 따른 감면액을 산정하여 해당 내역을 기재한 납부고지서를 결합신청자에게 송부하여야 하며,
 - 분석센터 이용 후 최종 결과 값 제공 요청이 있는 경우 외부 제공이 가능한 데이터인지 판단할 수 있는 기준 등을 수립하고 그에 따른 적정성을 검토한 뒤 결합신청자에게 제공하여야 한다.
- 그런데 빅데이터실은 분석센터 이용 수수료 면제를 사전에 결정하였고, 연장 신청 등으로 분석센터 이용 기간을 사전에 확정할 수 없어 납부 고지서 발급이 어려우며, 수수료 면제에 대해 결합신청자에게 구두로 안내하였다는 사유로 결합지침에 규정된 납부 고지서를 발급하지 않았으나,
 - 이용 수수료는 분석센터 이용이 종료된 이후 총 이용 기간에 따른 사후 부과가 아닌 사전 신청된 기간을 근거로 부과되는 것이므로 신청건별로 납부 고지서를 발급하여야 한다.
- 또한 결합신청자에게 최종 결과 값을 제공하기 전 ‘맞춤형 연구분석’ 반출 기준을 준용하여 담당자-팀장-부장 3인이 적정성을 확인하였다고 하나 결과 값 제공 전 적정성을 확인하였는지 문서 등 근거 자료를 확인할 수 없으며, 적정성 확인 기준 및 방법 등 구체적인 절차가 확인되지 않았다.
- 이에 감사 대상기간 동안 분석센터 이용 내역 및 최종 결과 값 제공 내역을 점검한 결과,

- 【표 3】 ‘분석센터 이용 납부 고지서 미발급 내역’과 같이 결합 신청자의 분석센터 이용 신청에 대해 수수료 등을 기재한 납부 고지서를 발급하지 않은 사실이 2건 확인되었다.

【표 3】 분석센터 이용 납부 고지서 미발급 내역

연번	결합신청기관	분석센터 이용 신청 접수	이용 기간	수수료
1	●●●	(최초) ○부-281 (연장) ○부-333 (연장) ○부-30	`21.9.00.~12.00. `21.12.00~`22.1.00. `22.2.00.~4.00.	면제
2	○○○	(최초) ○부-396 (연장) ○부-175	`22.1.00.~5.00. `22.5.00.~7.00.	면제

- 또한 최종 결과 값 제공 요청에 따라 실제 결합신청자에게 제공한 사례 1건에 대하여 적정성 확인을 거쳐 제공하였다는 내용이 확인되지 않는 바,
- 외부 데이터 제공이 보다 안전하게 이루어 질 수 있도록 적정성 확인 업무 절차를 마련할 필요가 있다.

다. 결합자료 이용 후 폐기에 관한 사항

- 결합지침에 따르면 결합을 완료한 후 결합신청자는 결합자료의 반출을 위해 반출신청서, 가명정보에 대한 사후관리 이행 협약서 (이하 “이행 협약서”라 한다), 안전조치 계획서 등 반출신청 검토를 위한 자료를 제출하도록 되어 있으며,
- 이행 협약서는 결합 및 반출데이터 이용 시 주의사항 및 보안 유지 등에 관한 사항 등 결합자료를 이용하는 자가 준수하여야 하는 사항에 대해 규정하고 있다.

○ 이행 협약서 내용 중 9번에 따르면 결합자료 이용 목적이 달성된 경우 결합신청자는 제공받은 결합자료 및 가공된 데이터를 폐기 후 폐기확인서를 제출하도록 되어 있으며,

- 이에 따라 빅데이터실은 이용 목적을 달성된 결합신청자에게 폐기확인서를 징구하여 이행 협약서를 준수하도록 하고 목적 외 데이터 이용을 방지할 수 있도록 관리하여야 할 것이다.

☞ 참고자료: 【가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 업무 지침】

【별지 제16호서식】

가명정보에 대한 사후관리 이행 협약서

(합동)

성명		생년월일	
소속		직위	
연락처		전자우편주소	

가명정보에 대한 사후관리 이행 협약서 내용

본인은 결합 및 반출데이터를 이용함에 있어 다음 사항을 준수하며, 다음 사항을 위반한 경우에는 행정 처분 등 어떠한 불이익 및 민·형사상의 법적 책임을 감수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 제공받은 결합데이터 이용 시 공익에 반하거나 제3자의 권리를 침해하지 아니하도록 관련 법령 등에 명시한 의무를 준수하고, 신의에 따라 성실하게 이용한다.
2. 제공받은 결합데이터를 승인받은 목적 외의 용도로 이용하거나 불법적인 용도로 이용하지 않는다.
3. 제공받은 결합데이터를 복제 또는 제3자에게 제공·대여·판매하지 않는다.
4. 제공받은 가명·익명정보를 다른 정보와 결합하여 재식별 시도하거나, 개인을 식별할 수 있는 형태로 변경하는 등 개인정보를 침해하는 어떠한 접근도 시도하지 않는다.
5. 결합데이터 이용 중 재식별 되거나 재식별 가능성이 현저히 높아지는 상황 발생 시, 즉시 정보처리를 중단하고 관련사항을 건강보험심사평가원에 통보하여야 하며, 해당 정보의 회수 또는 파기 등 필요한 협조에 성실히 응한다.
6. 결합데이터 이용 결과는 보건복지부 및 건강보험심사평가원과 무관하고, 분석 과정 및 결과로 인하여 발생한 문제에 대한 모든 책임은 본인이 진다.
7. 제공받은 결합데이터를 활용하여 보고서, 논문, 발표자료, 보도자료 등의 결과물이 발생하는 경우 다음사항을 출간물에 명시하고, 발생일로부터 30일 이내에 건강보험심사평가원에 제출한다.

◀ 본 자료는 《데이터제공기관명1, 데이터제공기관명2》의 자료를 결합전문기관이 결합하여 제공한 것을 활용한 것이며, 연구결과는 데이터 제공기관 및 결합전문기관과 관련이 없음을 밝힙니다.

8. 건강보험심사평가원이 결합한 결합데이터를 이용하여 발생하는 산출물에 대하여 건강보험심사평가원이 해당 내용을 인용·사용하는 것에 대하여 동의한다.

(합동)

9. 결합데이터의 이용 목적 달성 시 건강보험심사평가원으로부터 제공받은 자료 및 가공된 데이터 파일을 즉시 폐기하고 폐기확인서를 건강보험심사평가원에 제출한다.

10. 건강보험심사평가원의 결합데이터 이용 중은 물론 이용 종료 후에도 업무상 알게 된 제반 기밀사항을 일체 누설하지 않는다.

년 월 일

서약인

(직할 또는 임)

건강보험심사평가원장 귀하

- 그런데 결합자료는 우리 원 분석센터를 통해서만 이용이 가능하고, 이용 종료 후 분석센터 PC 내 모든 데이터(결합신청자에게 별도로 제공한 최종 결과 값을 제외)는 빅데이터실에서 파기 후 보고하고 있으나,
 - 이용자가 결합자료를 활용한 결과물(연구보고서)을 우리 원에 제출하여 결합자료 이용 목적이 달성된 것으로 판단됨에도 결합신청자에게 별도 제공한 최종 결과 값은 폐기확인서를 징구하지 않고 있다.
- 이와 관련하여 빅데이터실에서는 이행 협약서의 내용이 '외부 반출'을 기준으로 작성되어 분석센터를 이용하는 현재의 운영실무와 맞지 않는 부분이 있으며,
 - 별도 제공한 최종 결과 값은 이행 협약서에 명시된 '가공된 데이터 파일'에 해당하지 않는 것으로 폐기 대상에 해당하지 않는다고 소명하였다.
- 그러나 결합자료의 이용 방법에 따라 자료 폐기의 주체가 달라지며, '가공된 데이터 파일'은 우리 원에서 제공한 결합자료를 이용하는 과정에서 생산된 모든 자료로 외부로 제공되는 최종 결과 값 또한 포함되는 것으로 해석되는 바, 내부 생산자료, 외부 제공자료 구분을 명확히 하는 등 결합지침을 운영 실무에 맞게 개정할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 현재 결합지침과 업무 수행 상 차이가 있는 점에 개선이 필요한 부분을 공감하였으며, 별도의견 없이 감사결과를 수용하였다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- ① 앞으로 비식별실 출입 전 보안서약서를 징구하고 분석센터 이용 신청에 따른 납부고지서를 발급이 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, (기관주의)
- ② 결합신청자가 분석센터 이용 후 요청한 최종 결과값 제공 시 적정성 확인을 위한 업무 절차를 마련하시기 바라며, (권고)
- ③ 결합자료의 이용(반출) 방법에 따른 자료 폐기 주체, 파기 대상 자료 구분을 명확히 하는 등 운영 실무에 맞게 「가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 업무 지침」을 개정하시기 바랍니다.
(개선)